

Junio 9 de 1857.

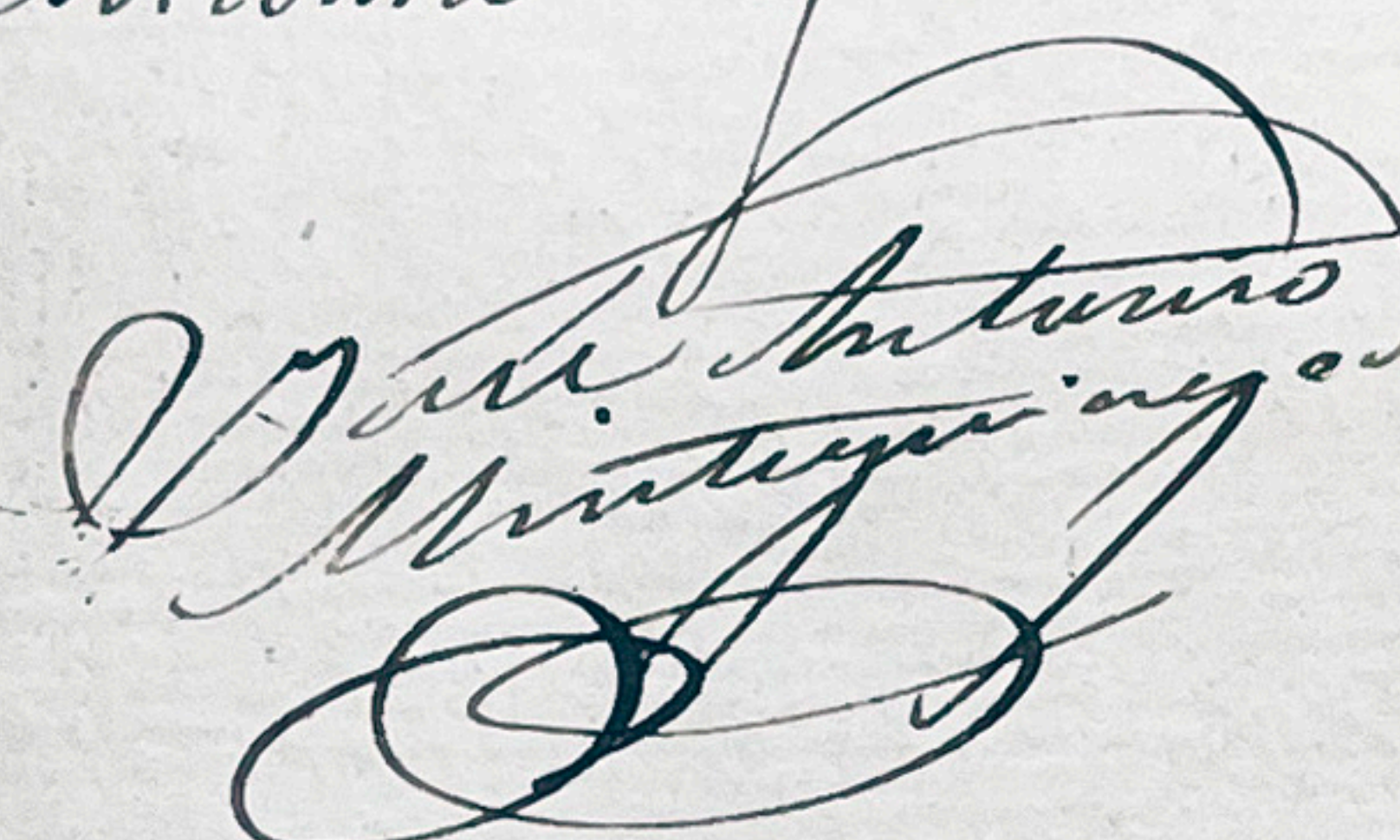
Di' copia

En esta villa de Lizarza a nueve de junio de mil ochocientos Cincuenta y Siete, ante mi el escribano real y numeral de ella, y Notario publico de este Obispado de Pamplona y competente número de testigos que al final serán nombrados, comparecieron personalmente de la una parte D.^a María Martina de Lechebemia, viuda de D.ⁿ Miguel Juan.^{co} Mintequiaga, con su legítimo hijo D.ⁿ José Ant.^o Mintequiaga de estado soltero; y de la otra D.ⁿ Juan Francisco de Mintequiaga viudo de D.^a Juana María de Goyenechea con su hija legítima D.^a Manuela Josefa de Mintequiaga asu bien de estado soltera, todos ellos vecinos de esta Ciudad villa, y precedidas entre los mismos las venias y licencias maternales y paternales merecidas por derecho, de cuya petición, con cesion y aceptación reciprocas hago fe y el escribano y Notario digeron: Que al paso que se conformaron los expresados D.ⁿ José Antonio y D.^a Manuela Josefa Mintequiaga en contraer su matrimonio, y obtuvieron de su Santidad la dispensación del parentesco del tercero con cuarto grado de consanguinidad que media entre ellos, se dieron mutua palabra de casarse infacie Eclesie, obligándose a que ninguno lo contraeria con otra persona sin consentimiento por escrito de el otro contrayente.

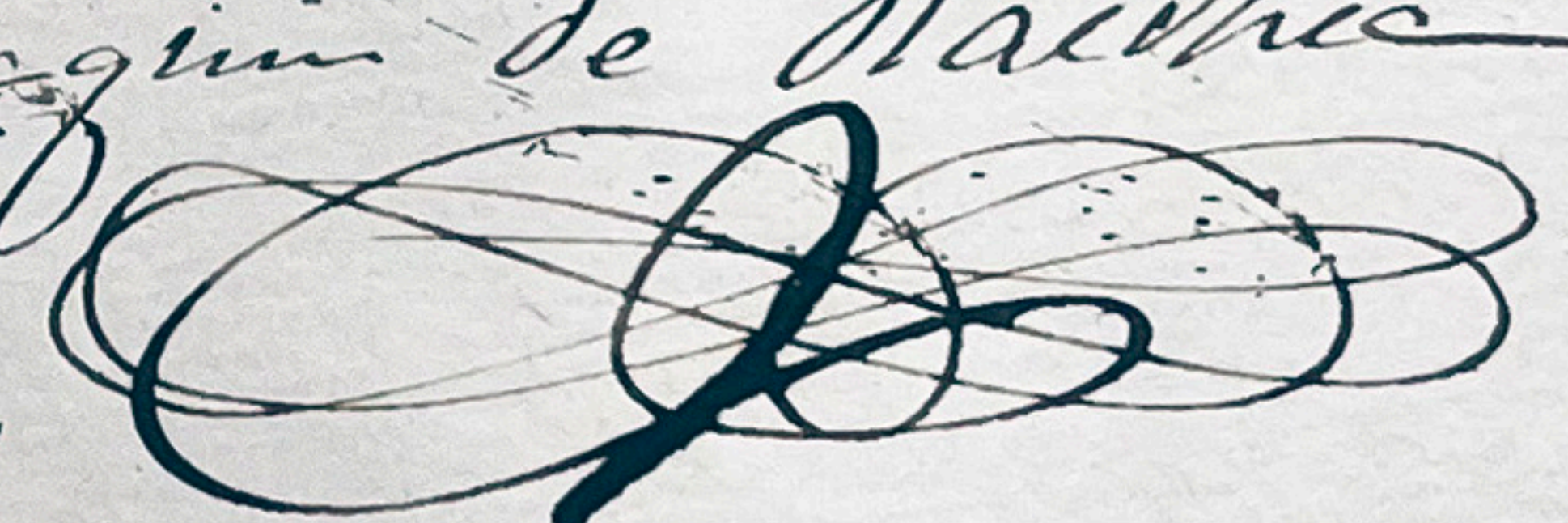
y mediante convenirles ahora y apartarse de ellos, para que tenga
efecto en la via y forma que mas haya lugar en derecho,
Peciorados del que les compete, y usando de dichas licencias,
de su libre y espontanea voluntad, otorgan que se apartan
desde luego para siempre de los referidos esponsales o Compromisos
que en cualquiera manera hubieren contraido, los que dan por
disueltos, rescindidos, nulos, y de ningun valor ni efecto, como
si no los hubieran contraido, y los otorgantes respectivamente
uno al otro por libres e indemnnes entera y absolutamente de
la obligacion que por la palabra de Casamiento tenian ligadas
sus personas; se deyan en plena libertad, y confieren el mas
eficaz e irrevocable poder que necesiten, para que cada uno
sin de ella, y se case, o elija otro estado a su arbitrio sin
licencia, intervencion, ni consentimiento de el otro, del mismo modo
que antes lo podian practicar sin diferencia, y como si jamas
hubiera habido tales esponsales y Compromisos, a cuyo fin
se desisten, y se apartan de todas las acciones que para im-
pedirlos les competian, las que dan por fenecidas y acabadas;
y suplican a los señores Jueces Competentes los hayan por
apartados y libres enteramente, para disponer de sus personas
segun les conenga; y bajo de juramento que hacen en le-
gal forma prometen a que jamas se podran impedir, ni
reclamaran esta escritura total ni parcialmente, y si lo
hicieren querran que a mas de lo oibles en juicio ni fuera
de el, se les compela a su obediencia, y condene en costas,
y que por el mismo hecho sea visto haberla aprobado con
mayores vinculos y firmezas, añadiendo fuerza a fuerza,
y Contrato a Contrato, al cumplimiento de todo obligan

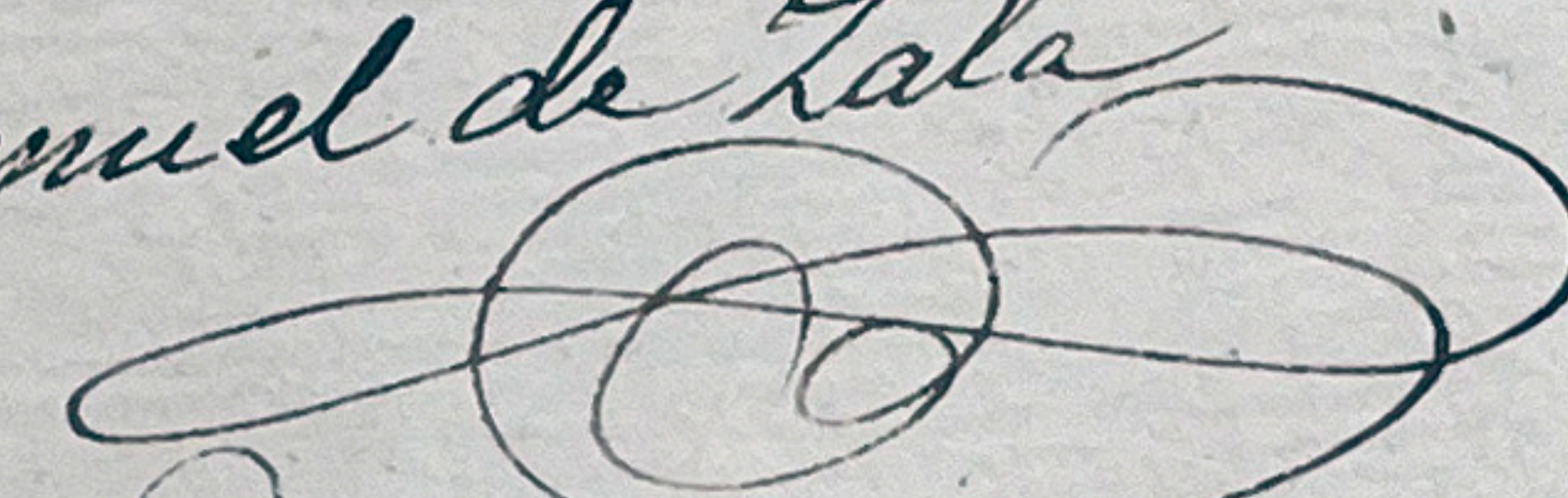
343.

Sus personas y bienes, derechos y acciones habidos y por haber,
se someten a los mismos Señores Competentes, y a su jurisdic-
cion, Con renunciacion de todas las leyes, derechos y privilegios de
su favor, y la general en forma. Así lo otorgaron y firma-
ron los que sabian escribir, y por la que dijo no saber, a su
ruego lo hicieron los tres testigos presentes por tales Dn Fran.^{co}
Joquin de Olachea, Dn Manuel de Zala y Dn Jose
Ignacio de Urigoyen, vecinos los dos primeros de esta Ciudad
Villa de Lizarza, y el ultimo de la de Tolosa, en fe
de ello, y del conocimiento de los otorgantes, firmé yo el
escribano y Notario.

 Juan Francisco Monteguiaga

Manuela Toza de Monteguiaga,

yo Dn Francisco Joquin de Olachea


yo Manuel de Zala


Yo Jose Ignacio de Urigoyen


Ante mi

Juan Joquin Azpiroz
